

시정 · 주의요구 및 권고

제 목 산업안전점검 불철저

소 관 부 서(기관) □.□.□.□.원

조 치 부 서(기관) □.□.□.□.원

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 생산 및 연구 작업으로부터 산업재해를 예방하기 위해 「산업안전보건법」 등에 따른 산업안전 점검 업무를 수행하고 있다.

2. 판단 기준

「산업안전보건법」 제93조(안전검사) 및 제95조(안전검사대상기계등의 사용 금지)에 따르면 유해하거나 위험한 기계 등은 정기적으로 안전검사를 받아야 하며 안전검사 대상 기계 중 안전검사를 받지 않거나 안전검사에 불합격한 기계 등은 사용하지 못하도록 되어 있고, 「같은 법 시행령」 제78조(안전검사대상기계등)에는 안전검사 대상 기계 등을 지정하고 있다.

따라서 공사는 법령에서 지정한 유해하거나 위험한 기계에 대해 정기적인 안전검사를 통해 기계 작동의 안정성을 확인하고 기계 오작동 등의 위험으로부터 근로자를 보호하여야 한다.

한편 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제35조(관리감독자의 유해·위험 방지 업무 등)에 따르면 관리감독자¹⁾는 유해·위험 방지를 위해 「같은 규칙」에서 정하는 바에 따라 작업을

1) 「산업안전보건법」 제16조(관리감독자) : 사업장의 생산과 관련되는 업무와 그 소속직원을 직접 지휘·감독하는 직위에 있는 사람

시작하기 전에 필요한 사항을 점검하도록 하고 있다.

이에 따라 점검에 대한 기록·관리가 없다면 점검 사실 여부를 확인할 수 없고, 사고 발생에 대한 원인규명 등이 어려울 수 있으므로 사고 책임에 대한 판단근거와 사고 재발방지 대책 수립에 활용할 수 있도록 체크리스트 등 별도의 양식을 만들어 기록·관리함이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20xx. x. x.부터 20xx. x. xx. 감사일 현재까지 소속기관별 안전검사 대상 기계 등의 안전검사 실시 현황 및 유해·위험 방지 업무 현황을 점검한 결과 □□□□원은 안전검사 대상 기계 등을 안전검사 없이 사용하고 있다.

그 결과 갑작스런 작동 불능으로 인한 업무 마비와 예고되지 않은 기계의 오작동 등으로 인해 안전사고가 발생될 수 있으며, 그 위험성은 중대재해로 이어질 우려가 있다.

한편 □□□□원의 관리감독자는 근로자의 안전을 위해 유해·위험한 작업은 시작 전에 필요한 사항을 점검하고 있다고 주장하고 있으나, 이에 대한 기록이 없어 점검 여부를 확인할 수 없다.

따라서 관리감독자는 유해·위험한 작업 시작 전 필요한 사항을 점검하되 점검내용을 기록·관리하여 점검여부를 확인할 수 있도록 하고 안전사고 발생 시 원인규명과 재발방지 대책 수립 등 다양하게 활용되도록 별도의 양식을 마련하여 기록·관리하는 것이 필요하다.

관련부서(기관) 의견 □□□□원은 감사결과를 수용하면서 안전검사를 받지 않은 기계 등에 대해 안전검사를 받도록 조치하겠으며, 관리감독자의 업무 수행에 있어 유해·위험작업 시작 전 점검에 대한 기록·관리도 추가 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□원장은

- ① 안전검사 대상 기계 중 안전검사를 받지 않은 기계에 대해 안전검사를 실시하시고
(시정)
- ② 「산업안전보건법」에서 규정한 안전검사를 준수하시기 바라며(주의)
- ③ 유해·위험한 작업 시작 전 점검내용을 기록·관리하시기 바랍니다.(권고)